

V I S T O S

BRUNO LUIS BORGES SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, §1º, c.c. art. 61, II, 'j', ambos do Código Penal, porque no dia no dia 04 de abril de 2020, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, por volta das 11h, na Rua Sebastião Sisson, nº 22, Jabaquara, nesta capital, recebeu, ocultou e desmontou, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisas que deve saber ser produto de crime, quais sejam: os motocicletos Honda/CG 160 TITAN, prata, placa BGO-6149, Honda/CG 160 TITAN, azul, placa DZZ-4259 e Yamaha/NMAX, preta, placa DBN-6950, produtos de furto, de propriedade de Rafael Hideki Shimizu da Silva, Antonio Marcelo Araújo De Oliveira e Marcos Ribeiro dos Santos, respectivamente.

Segundo a denúncia, as vítimas Rafael, Antonio e Marcos tiveram, em datas distintas, seus motocicletos (acima descritos) furtados, conforme se verifica nos boletins de ocorrência de fls. 20/21, 22/23, 24/25.

Depois disso, o denunciado recebeu, em proveito próprio, as três motos furtadas acima mencionadas, produtos de crime, de pessoas não identificadas, sabendo de sua origem criminosa, tanto assim que não possuía nenhum documento que legitimasse a posse. E, no exercício de sua atividade comercial clandestina, tratou de providenciar rapidamente o desmanche delas.

Ocorre que, no dia 04 de abril de 2020, policiais militares realizavam patrulhamento pela Rua Sebastião Sisson, Jabaquara, quando avistaram o denunciado sobre a calçada, em atitude suspeita; repentinamente, ele ingressou na residência de n. 22 - o que motivou a abordagem, ocasião em que, pelo portão da moradia, os policiais avistaram peças de motocicletas jogadas ao chão.

Diante do cerco, os policiais foram atendidos pelo denunciado, pessoa que lhes franqueou a entrada ao imóvel e, de pronto, admitiu, informalmente, que ali funcionava seu desmanche clandestino de veículos.

Feita varredura no local, os policiais militares constataram que os bens furtados das vítimas já se encontravam "depenados", estando o denunciado em poder dos quadros dos motocicletos das vítimas Rafael e Marcos e do motor que integra a moto de Antonio.

Além disso, outros dois quadros e quatro motores de origem duvidosa, ainda não identificados, parte com numeração suprimida, restaram apreendidos no local.

As circunstâncias da apreensão dos bens furtados, o curto tempo decorrido entre os furtos e a apreensão, a admissão informal, o local com características de desmanche, além do próprio desmonte das motos, evidenciam que o denunciado recebeu tais bens ciente de sua origem ilícita.

O réu foi preso em flagrante, tendo a Autoridade Policial lhe concedido o benefício da liberdade provisória, mediante fiança arbitrada em R\$ 1.000,00 (fls. 13 e 66), a qual foi mantida em decisão de fls. 55.

O órgão ministerial, então, interpôs Recurso em Sentido Estrito (nº 0000152-48.2020.8.26.0228), tendo o Juízo do Departamento de Inquérito Policiais da Capital (3.2.2) reconsiderado a referida decisão e decretado a prisão preventiva do paciente (fls. 71/73).

A denúncia foi recebida em 22 de abril de 2020 (fls. 98/100).

O réu foi citado por edital e não compareceu em juízo, nem constituiu defensor (fls. 136/138), por isso foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do artigo 366 do CPP, em decisão datada de fls. 169.

Posteriormente, o réu foi citado (fls. 259), foi apresentada resposta à acusação (fls. 212/213) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 217).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as vítimas, testemunhas comuns e, após

o acusado foi interrogado (mídia digital).

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público, após a análise das provas produzidas, requereu a procedência parcial da ação para condenar o réu por infração ao art. 180, caput, do Código Penal.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

A Defesa, por seu turno, requereu a desclassificação para o delito de receptação simples, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, compensação da confissão com a reincidência, a fixação de regime inicial semiaberto e direito de apelar em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva surge do auto de exibição e apreensão de fls. 17/19 e do Boletim de Ocorrência de fls. 03/07, bem como da prova oral coligida nos autos.

A origem criminosa dos veículos resta estampada nos Boletins de Ocorrência de fls. 20/25, sendo produto de furtos ocorrido antes de suas apreensões em poder do réu.

A autoria do delito pelo acusado também restou incontroversa.

O réu, na fase inquisitiva, optou por se manifestar somente em Juízo (fls. 11).

Em Juízo, confessou a prática do delito, mas dizendo que é mecânico, pediram para desmanchar, desmanchou, mas não era um comércio, era sua casa. Não é um estabelecimento comercial, era sua casa.

Sua simples negativa, contudo, restou isolada no conjunto probatório, e a ele incumbia a prova de sua versão, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feita.

A prova de sua inocência e do desconhecimento da origem ilícita do bem caberia ao réu, o que não foi feito (CPP, art. 156). Neste sentido, a orientação jurisprudencial:

“A receptação dolosa exige dolo específico, de maneira que seria impossível a condenação do agente sem a confissão, porque somente através dela ter-se-ia a convicção segura do elemento subjetivo, consistente no conhecimento prévio do agente a respeito da procedência criminosa da coisa adquirida ou recebida de outrem. Desse modo para que a sanção se efetive e não fique ao alvedrio do próprio acusado, a prévia ciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do receptor antes e depois do delito” (TJSP – AC 170.250 – Rel. Cerqueira Leite – RT 717/385).

“Em tema de receptação, a só posse injustificada da “res” faria – como no furto – por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da “res furtiva” em poder do acusado enseja, indubitavelmente, inversão do ônus da prova” (TACRIM-SP-Ver. Luiz Ambra – RT 728/543 – grifei).

A prova produzida pela acusação suporta a condenação, nos termos da denúncia.

O Policial Militar Rafael Faria Barbieri, reconhecendo o réu em audiência, disse que ele estava na esquina da casa dele, assustou quando viu a viatura e foi para sua casa, seu portão estava aberto, deu para visualizar as peças, e ele então permitiu que entrassem na casa, ele disse que desmanchava as motocicletas para venda no centro da cidade, havia várias peças de motocicleta, de três motocicletas, estavam todas desmanchadas. Ele disse que morava lá com a esposa/namorada. O local era uma residência, não era um estabelecimento comercial do tipo “desmanche”.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário – não produzida nestes autos – estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

“DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que

partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

"RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL (...) DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais (...) CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

Em suma: o conjunto probatório depõe com clareza contra o acusado e apresenta-se suficientemente robusto para suportar a convicção de que ele, recebeu, ocultou e desmontou, os motocicletos Honda/CG 160 TITAN, prata, placa BGO-6149, Honda/CG 160 TITAN, azul, placa DZZ-4259 e Yamaha/NMAX, preta, placa DBN-6950, , mesmo sabendo de sua origem ilícita (não comprovado o contrário por ele), mas não que tenha sido feita a receptação no exercício de atividade comercial, pelo que a condenação deve ser feita nos termos do art. 180, caput, do CP.

Inafastável, assim, a condenação do réu por infração ao art. 180, caput, do Código Penal, devendo, porém, ser afastada a agravante prevista no art. 61, II, 'j' do referido diploma legal, vez que não se mostra relevante para o crime em questão, não tendo influenciado na prática do delito.

Decidida a tipificação, passo agora à dosimetria da pena, o que faço com base no art. 68 do CP.

O acusado é reincidente por tráfico e registra maus antecedentes por roubo (fls. 38/40 e 90/94).

Assim, com base no art. 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, em um ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo. Compenso a confissão com a reincidência.

Torno a pena individual definitiva à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a capacidade contributiva dos réus, não comprovadamente abastada.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu BRUNO LUIS BORGES SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de um ano de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário do valor equivalente a 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Diante da reincidência e dos maus antecedentes do acusado, estão ausentes os requisitos subjetivos para a concessão dos benefícios dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Em atenção ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, determino que o

réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto.

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante a manifesta periculosidade que apresenta, inalterada a situação fática que determinou a decretação de sua prisão anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar a libertação deles, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 27 de setembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA